

或介绍自己是类似这些正规众筹平台的“志愿者”，通过各种方式，骗取患者及家属的信任，从而取得病人的身份证、住院材料等信息以办理筹款链接，然后通过患者或亲属在社交媒体进行筹款。地推人员介绍平台时，或者通过假称免费，或者利用所谓的“0.3术语”欺骗对方以达到隐瞒收取30%筹款而在提现时强行扣除的目的。

客体方面，本案所有的发起筹款只能通过患者或其亲属在社交媒体发布信息进行，实际上捐款的大多数人也是患者及其家属的亲友或与亲友相识的人，捐款人的意愿是将款项捐给患者用于治疗，捐款人将款项捐出之后，款项即归筹款人所有。郭某某等人在筹款人提现时以手续费为名强行扣除30%的款项，在被害人表示不同意时采取声称要原路退回或一再拖延提现的手段，也是抓住了被害人急于用钱或怕不提现将会损失全部款项的心理，导致被害人在明知会被扣留30%筹款的情况下仍然领取筹款，但明显违反了筹款人的意愿，被非法占有了财物。

综上，郭某某与担任平台客服及财务人员的麦某、负责地推工作的黄某等人主观上均是为了非法占有部分筹款，客观上均实施了诈骗行为，也侵犯了筹款人的款项，其行为均构成诈骗罪。而非法经营罪是未经国家法律许可而实施非法经营的行为，扰乱市场秩序，情节严重所构成的犯罪。郭某某等人虽以非法筹款平台作为犯罪的手段及工具，但其目的是实施诈骗，应以诈骗罪定罪量刑。

二、犯罪金额如何认定，被告人被抓之后的数额是否认定为犯罪未遂等问题

平台的数据是自行生成的，没有修改过，且郭某某与麦某已对平台的数据进行确认，负责地推工作的被告人也对自己发起的案例进行了指认。根据各平台记录的筹款总额减去已提现部分得出犯罪金额，其中2022年5月发起的筹款由于涉案被告人于2022年5月18日被公安机关抓获，有被害人未得提现的客观原因，该部分筹款的犯罪金额按被告人概括的犯罪故意即强行占有筹款30%比例计算。至于各被告人的具体犯罪金额还需结合其参与作案的时间段进行计

算。2022年5月发起的筹款行为已经实施完毕，亦产生筹款结果，属犯罪既遂，故被告人被抓之后的数额应按涉案人概括的犯罪故意即要强行占有筹款30%比例计算。

编写人：广西壮族自治区贵港市平南县人民法院 黄安

电信网络诈骗犯罪涉案金额证明方法的正当性补足

—— 杨某某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市高级人民法院(2023)京刑终53号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

被告人杨某某系某设计院实际控制人，2019年3月至2021年8月，杨某某伙同某职业技能鉴定中心法定代表人丁某，在北京市丰台区及河北省高碑店市等地分设四个销售区，并招募电话销售人员，采取拨打电话、微信聊天等电信网络技术手段，按照预先制定的话术内容，向建筑等行业的不特定人员进行虚假宣传，谎称能够办理国家颁发、认可的资格证书，骗取黄某某、闫某某等数千名被害人的钱款共计人民币7000余万元。

【案件焦点】

电信网络诈骗犯罪案件中，在无法查清被害人的情形下，适用“综合认定法”认定涉案资金数额时，如何补足证明方法的正当性。

【法院裁判要旨】

北京市第二中级人民法院经审理认为：被告人杨某某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十七条第一款，第五十九条，第六十一条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、责令被告人杨某某退赔被害人经济损失；

三、在案扣押、冻结、查封之款物依法处理。

一审宣判后，杨某某提出上诉，辩称原审判决认定事实不清，证据不足，量刑畸重，请求二审法院依法宣判其无罪。

北京市高级人民法院经审理认为：一审法院根据杨某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度所作的判决，定罪及适用法律正确，量刑及责令退赔适当，审判程序合法，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在电信网络诈骗犯罪案件中，适用推定证明方法时，可参考二阶层的证据采纳规则，从证据能力和证明力两个方面对证据进行审查判断。证据要转化为法院据以认定案件事实的根据，必须具备双重证据资格：一是证明力，也就是在经验上和逻辑上发挥证明作用的能力；二是证据能力，也就是在法律上能够为法院所接纳的资格和条件。对证据的证明力，应结合案件的具体情况，从各证据与待证事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行审查判断。证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，且能排除合理怀疑的，才能作为定案的根据。具体到电信网络诈骗案件的办理，在案件基本事实有关键证据予以

证明的情形下，可通过合理推定初步拟制待证事实为真，形成适用法律、运用裁判规则的小前提。同时允许被告人提出反证，对辩方提出的反证，综合考量银行账户交易记录、电子数据、转账记录、通话记录等客观证据的内在关联及证明目的同一指向性，进行全面的审查，进而对证明方法的正当性进行补足，防止降低刑事案件证明标准。

一、证据间有内在联系：涉及诈骗行为及被害人受损的基础事实有关键证据予以证明

在确定电信网络诈骗犯罪事实及涉案金额时，公诉机关应提供认定案件事实及金额的关键证据，对金额认定、财产权属、处置方式等承担举证责任。为此，公诉机关要全面收集与此相关的证据材料，如认定诈骗行为、诈骗数额的资金流向、银行卡流水等相关证据，既要注重书面证据，也不能忽视电子证据、言词证据等，以确保证据收集的全面性、针对性、有效性。电信网络诈骗犯罪案件中被害人分散各地，逐一收集言词证据不具有现实性，在收集证实诈骗事实、犯罪金额的相关证据材料时，可重点审查被告人与被害人因诈骗行为而形成的资金往来明细、电子转账凭证，以及被告人与被害人的聊天记录、第三方支付结算账户交易记录等。

二、证据指向同一待证事实：在关键证据指向同一待证事实时允许合理推定

基于电信网络诈骗犯罪的特点，应秉持更加多元的证据体系，在缺少被害人证据时，通过其他证据补强其证明力，从间接证据的细节性层面补强其他证据的证明效果，单个间接证据的证明力有限，但综合全案的间接证据会产生证明力的累积效用和印证效用，从而与其他证据相互佐证，依赖逻辑思维和经验法则，有效排除证据体系中的冲突及矛盾，从而将证据证实对象指向同一事实。若在案的多份关键证据，均表明行为人账户内的犯罪金额与电信诈骗犯罪事实具有对应性，如提取的电子数据经业务员核对无误，能客观、全面地反映钱款流入情况，且根据被告人的职务、任职时间等，对账户内的合法收入已予刨除，根据证据间的内在联系性、多份证据的共同指向性等特征，可推定流入账户的钱款为诈骗资金。

